DIÁRIO OFICIAL

Salvador, Bahia - Quinta-Feira,
21 de Julho de 2022
Ano CVI – Nº 23.462

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004 DE 20 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre procedimentos administrativos e critérios técnicos para perfuração de poços tubulares para fins de exploração de água subterrânea e análise preliminar para solicitação de Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea e Renovação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea no sistema aquífero Marizal/São Sebastião na região de domínio do Polo Industrial de Camaçari e entorno, no Estado da Bahia.

A DIRETORIA GERAL DO **INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA**, no uso das suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelos Art. 15, I, alínea "d" do Decreto Estadual nº 8.247 de 08 de maio de 2002 e Art. 52, inciso XXVII, da Lei Estadual nº 11.612 de 08 de outubro de 2009, e,

CONSIDERANDO o Art. 26, inciso I da Constituição Federal de 1988 estabelece que as águas superficiais e subterrâneas incluem-se entre os bens dos Estados;

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 11.612/09; o Art. 24, inciso III, que a qualquer tempo, o outorgante poderá revisar autorizações emitidas, podendo ser suspensa parcial ou totalmente, bem como ser extinta, nas hipóteses dos arts. 19 e 20 da Lei nº 11.612/09 e dos arts. 24 e 25 da Resolução CNRH nº 16/2001;

CONSIDERANDO a Resolução CONERH nº 96, de 25 de fevereiro de 2014, que estabelecem diretrizes e critérios gerais para a outorga do direito de uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO a Portaria INEMA nº 11.292 de 13 de fevereiro de 2016, que define os documentos e estudos necessários para requerimento junto ao INEMA dos atos administrativos para regularidade ambiental de empreendimentos e atividades no Estado da Bahia;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria INEMA nº 21.953 de 07 de dezembro de 2020;

Considerando a Portaria INEMA nº 22.181, de 28 de janeiro 2021, que estabelece critérios para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no estado da Bahia;

CONSIDERANDO que a exploração das águas subterrâneas pode implicar redução da capacidade de armazenamento dos aquíferos, redução dos volumes disponíveis nos corpos de água superficiais e modificações dos fluxos naturais nos aqüíferos e,

CONSIDERANDO que o Polo Industrial de Camaçari (PIC) está disposto sobre um aquífero sedimentar de grande importância econômica e social para as indústrias e comunidades do entorno, o aquífero São Sebastião;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer procedimentos e critérios técnicos a serem observados na análise do pedido de manifestação prévia de perfuração de poços tubulares para fins de explotação de água subterrânea no sistema aquífero Marizal/São Sebastião, na região de domínio da Poligonal do Zoneamento de Recursos Hídricos Subterrâneos do Polo Industrial de Camaçari, Anexo I dessa normativa, cuja área mede 405.189.869,998 m^2, inserida no quadrante de coordenadas geográficas 12º 32' 31,7" à 12º 47' 08,8", de latitude S e 38º 07' 39,3" à 38º 23' 53,8" de longitude W.

Art. 2º. Esta Instrução Normativa também regulamenta a apresentação de uma avaliação prévia, juntamente aos documentos necessários à instrução dos processos de outorga e renovação de outorga de recursos hídricos, em complementação à documentação listada no anexo IV da Portaria INEMA n°. 11.292, de 13 de fevereiro de 2016, na região de domínio da Poligonal do Zoneamento de Recursos Hídricos Subterrâneos do Polo Industrial de Camaçari

§ 1º A apresentação de uma avaliação prévia deverá ser apresentada pelo usuário mediante resposta de Notificação a ser emitida pelo INEMA;

CAPÍTULO I - DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º. Para fins de aplicação de Instrução Normativa são adotadas as seguintes definições:

I - Captação de água - retirada da água de um manancial, que pode ser superficial ou subterrâneo;

II - Recursos hídricos subterrâneos - as águas que se localizam no subsolo, preenchendo os poros das rochas granulares, cavernas ou rochas solúveis, fraturas fissuras ou fendas das rochas cristalinas.

III – Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos- ato administrativo, de autorização, mediante o qual o poder público outorgante faculta ao outorgado previamente ou mediante o direito de uso de recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações vigentes (CNRH, 2001[1]).

IV – Modelo de Fluxo Numérico Regional do PIC (MFNR) - Modelo de fluxo numérico regional, desenvolvido pela CETREL em 2003, com a finalidade de simular as condições de fluxo subterrâneo da área do polo industrial e entorno. É atualizado a cada quatro anos, com a finalidade de auxiliar na revisão do Zoneamento Hídrico de Águas Subterrâneas do PIC e utilizado como ferramenta na análise técnica das condições de operação de poços de produção na região, interferência entre capturas e rebaixamento.

V – Zoneamento de Recursos Hídricos Subterrâneos do PIC –Tem a função de mapear elementos geográficos, dentre outros critérios como qualidade da água, estratégias

[1]CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos. **Resolução nº. 16, de 8 de maio de 2001**: Estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos. 2001.

sociais e econômicas e separar áreas com similaridades nos aspectos mencionados. Na área do PIC, o Zoneamento Hídrico (Anexo 1) está suportado pela condicionante II.3e da Portaria INEMA nº 16.507 de 13 de julho de 2018;

VI – COFIC - Comitê de Fomento Industrial de Camaçari é uma associação empresarial privada, que representa mais de 90 empresas no Polo Industrial de Camaçari e em suas áreas de influência, em diferentes segmentos como: químico/petroquímico, automotivo, celulose solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizantes, pneus, energia eólico, fármacos, bebidas e serviços.

CAPÍTULO II – DA APLICABILIDADE

Art. 4º. Estão sujeitos às exigências desta Instrução os usuários dos recursos hídricos subterrâneos, dentro da área de abrangência do Mapa de Zoneamento de Recursos Hídricos do PIC;

§ 1°. Essa instrução normativa não se aplica aos usuários com vazão outorgada inferior a 150 m^3/dia, a exceção daqueles usuários instalados dentro dos limites da Zona Hídrica 04, a qual não é passível de explotação de água subterrânea por riscos de contaminação por atividades industriais, ainda que em vazões pouco significativas.

CAPÍTULO III - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS

Art. 5º. Para efeito desta Instrução Normativa, considerando procedimentos e critérios técnicos a serem observados na análise do pedido de manifestação prévia de perfuração de poços tubulares para fins de explotação de água subterrânea no sistema aquífero Marizal/São Sebastião, ficam definidas as seguintes premissas:

a) Consulta Prévia ao "**Mapa de Zoneamento de Recursos Hídricos do PIC**", atualizado a cada 4 anos, conforme preconiza a Portaria INEMA n° 16.507/2018 (Licença de Operação do Polo - LO), para verificação da condição de localização proposta para a perfuração do poço.

b) Para as Zonas Hídricas em que há restrição de uso de água subterrânea, os usuários deverão apresentar "**Avaliação Prévia da Condição de Localização Proposta para a Perfuração do Poço**", a ser emitido pelo COFIC, juntamente com a documentação requerida pelo INEMA.

c) Para as Zonas Hídricas em que há restrição de uso de água subterrânea, a Embasa deverá apresentar "**Avaliação Prévia**" baseada em modelagem, em substituição ao documento mencionado na alínea "b", indicando a viabilidade do projeto tendo emvista o Zoneamento Hídrico existente, juntamente com a documentação requerida pelo INEMA.

d) A vazão a ser outorgada fica condicionada à consulta às disponibilidades atualizadas no processo de avaliação das vazões requeridas

e) As Avaliações Prévias mencionados no item b serão sempre solicitados ao usuário, através de emissão de notificação pelo INEMA.

Art. 6º. Deferido o pedido, será emitida autorização para perfuração de poço tubular, com prazo de vigência de 01 (um) ano, podendo, a critério do INEMA ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado pelo autorizado.

§ 1º A autorização para perfuração de poço tubular não confere direito de uso de recursos hídricos;

§ 2º O pedido de prorrogação de prazo para perfuração de poço tubular, deverá ser submetido à apreciação do INEMA com antecedência mínima de 60 (sessenta dias).

Art. 7º. Autorizada a perfuração do poço tubular, o respectivo projeto de perfuração e construção não poderá ser alterado sem que as modificações sejam apresentadas e aprovadas pelo INEMA, mediante abertura de novo processo.

Art. 8º. Os demais procedimentos administrativos a serem observados na formalização do pedido de manifestação prévia de perfuração de poços seguem o disposto na Portaria INEMA nº 11.292 de 13 de fevereiro de 2016.

Art. 9º. Para efeito desta Instrução Normativa, considerando procedimentos e critérios técnicos a serem observados nos pedidos de outorga e renovação da outorga de direito de uso de água subterrânea na área de abrangência do Polo Industrial de Camaçari, ficam definidas as seguintes premissas:

f) Consulta Prévia ao "**Mapa de Zoneamento de Recursos Hídricos do PIC**", atualizado a cada 4 anos, conforme preconiza a Portaria INEMA n° 16.507/2018 (Licença de Operação do Polo - LO), quanto as restrições de uso.

g) Para as Zonas Hídricas em que há restrição de uso de água subterrânea, os usuários deverão apresentar **Avaliação Prévia para Outorga ou Renovação de Outorga**", a ser emitido pelo COFIC, juntamente com a documentação requerida pelo INEMA através de emissão de Notificação de Prazo.

h) Para as Zonas Hídricas em que há restrição de uso de água subterrânea, a Embasa deverá apresentar "**Avaliação Prévia**" baseada em modelagem, em substituição ao documento mencionado na alínea "g", indicando a viabilidade de seu projeto tendo em vista o Zoneamento Hídrico existente.

i) A vazão a ser outorgada fica condicionada à consulta às disponibilidades atualizadas no processo de avaliação das vazões requeridas.

j) Atender aos critérios estabelecidos para implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando à adoção de medidas de controle no estado da Bahia, como definido pela Portaria INEMA N°. 22.181 de 22 de janeiro de 2021.

k) Apresentar Perfil Construtivo/Litológico do poço tubular com Anotações de Responsabilidade Técnica – ART.

l) Apresentar Ensaio de Bombeamento do poço tubular com Anotações de Responsabilidade Técnica – ART.

m) Apresentar análise físico-química e bacteriológica da água do poço, conforme normas da Portaria GM/MS n°. 888, de 4 de maio de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Art. 10º. Para que a ferramenta de zoneamento esteja permanentemente atualizada, ficou estabelecido que o INEMA informará semestralmente à entidade gestora da ferramenta, todas as informações relativas à concessão, alteração e cancelamento de Outorgas cuja vazão seja superior a 150 m³/dia.

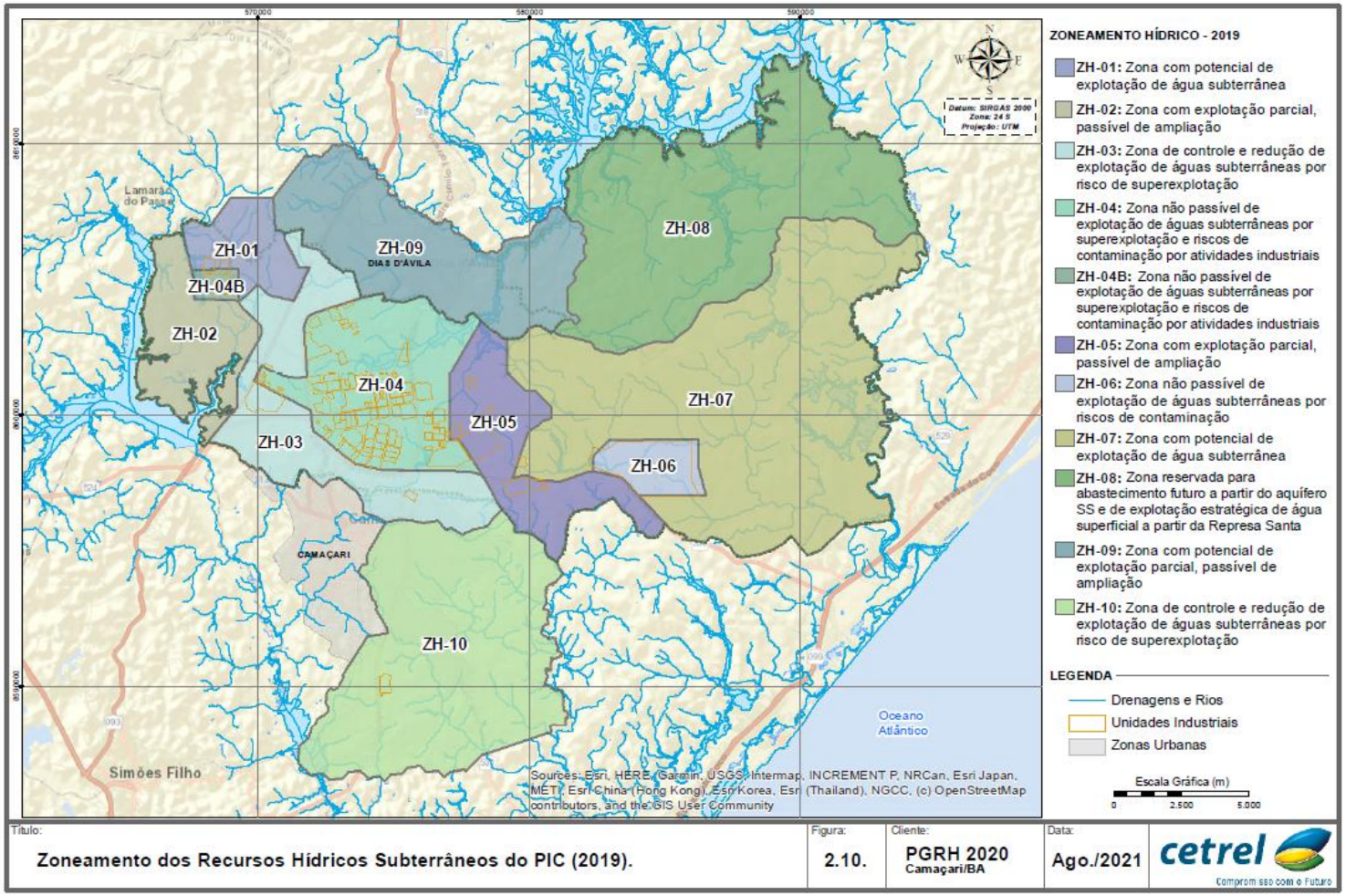
Art. 11º. Fica estabelecido que o processo dessa normativa deve seguir o fluxo indicado no Anexo II deste documento, considerando as premissas descritas nos artigos 1º. ao 10º.

Art. 12º. Os anexos desta Instrução Normativa, compostos do Anexo I: Zoneamento de Recursos Hídricos Subterrâneos do PIC e Anexo II: Fluxograma de Processo para Pedidos de Perfuração de Poços e Outorga / Renovação de Outorga na Área de abrangência do Zoneamento de Recursos Hídricos Subterrâneos do Polo Industrial De Camaçari E Entorno, estão disponíveis no sítio eletrônico do INEMA (www.inema.ba.gov.br);

Art. 13º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

DANIELLA TEIXEIRA FERNANDES DE ARAÚJO
Diretora Geral em Exercício

ANEXO I – ZONEAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS DO PIC (CETREL, 2019)



ANEXO II – FLUXOGRAMA DE PROCESSO PARA PEDIDOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTORGA / RENOVAÇÃO DE OUTORGA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ZONEAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS DO POLO INDUSTRIAL DE CAMAÇARI E ENTORNO

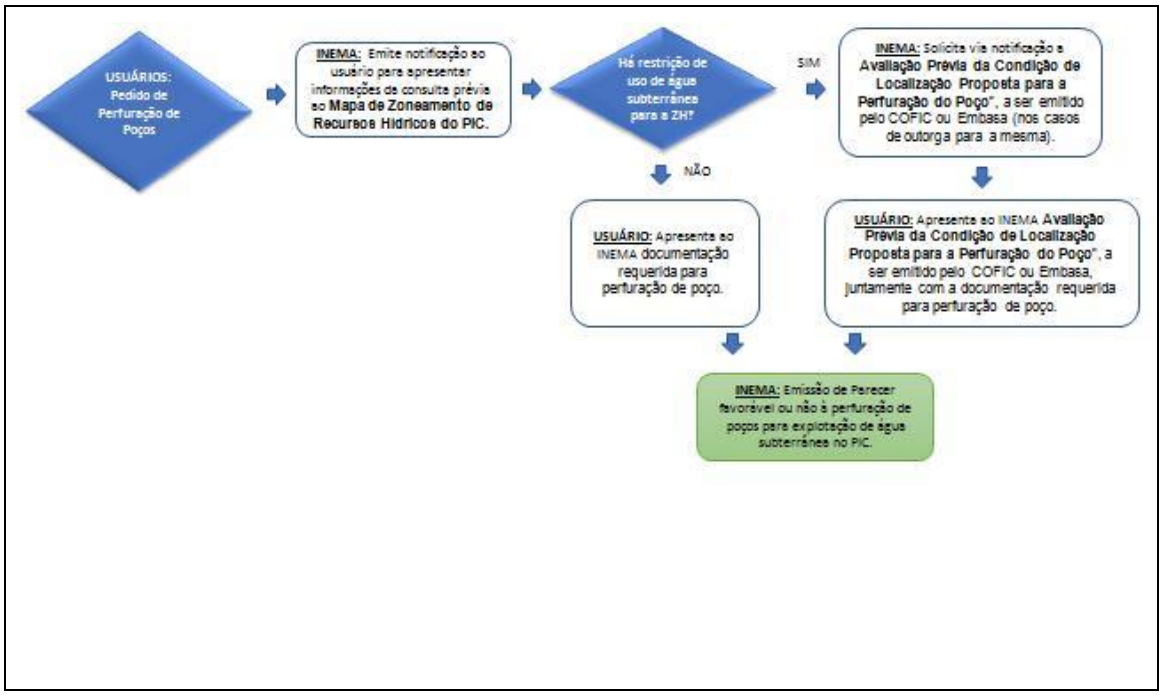


Figura 1. Fluxograma para Pedidos de Perfuração de Poços na área do Zoneamento Hídrico Subterrâneo do PIC

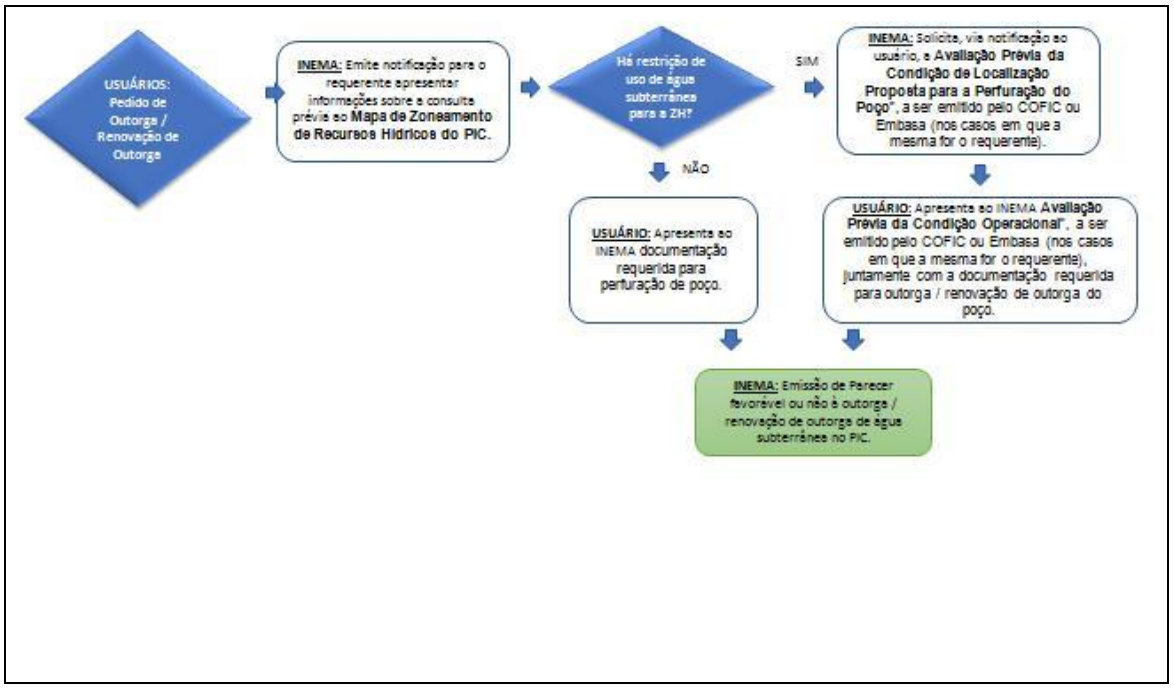


Figura 2. Fluxograma para Pedidos de Outorga / Renovação de Outorga de Poços na área do Zoneamento Hídrico Subterrâneo do PIC